

TAR Latina, sez. I, sentenza 22/07/2021, n. 470

Sul provvedimento

Citazione : TAR Latina, sez. I, sentenza 22/07/2021, n. 470

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina

Numero : 470

Data del deposito : 22 luglio 2021

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2021

N. 00470/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00319/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di AT (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2021, proposto da

AN Rita Di Giacomo, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Di Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Piccolo e ANmaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 775/2020, emesso dal Tribunale di Cassino in data 14/08/2020 e depositato in Cancelleria in data 18/08/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto, il ricorso notificato a mezzo pec il 15 maggio 2021 e depositato il medesimo giorno, con cui l'avv. AN Rita Di Giacomo ha adito questo Tribunale - ai sensi degli artt. 112 e ss. del D.L.vo 104/10 - chiedendo l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 775/2020 depositato in Cancelleria in data 18/08/2020, notificato a mezzo pec in data 20/08/2020, dichiarato esecutivo in data 06/10/2020 con connessa notifica del 22/10/2020 e con apposizione della formula esecutiva in data 12/01/2021, con cui il Tribunale di Cassino ha ingiunto al Comune di Gaeta di pagare alla ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 53.220,77, oltre ad interessi come da domanda ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 2.135,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA per legge;

Visto, l'atto depositato in data 29 giugno 2021, con cui si è costituito il Comune di Gaeta rappresentando:

- che con ricorso depositato in data 09/10/2020 proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 775 del Tribunale Civile di Cassino notificato al Comune di Gaeta in data 20.08.2020;

- che con atto depositato in data 21.01.2021 il Comune di Gaeta chiedeva anticipazione di udienza onde discutere la sospensiva del suddetto decreto;

- che con provvedimento del 23.04.2021 il Tribunale di Cassino, in composizione Collegiale, dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per il prosieguo all'udienza del 20.10.2021;

Considerato, che il ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su decreti ingiuntivi dell'A.G.O. presuppone che il decreto ingiuntivo, non opposto, di cui si chiede l'esecuzione sia passato in giudicato;

Rilevato, pertanto, che la proposizione dell'opposizione da parte del Comune debitore preclude allo stato al ricorrente la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, in quanto il decreto ingiuntivo non presenta il carattere della definitività, potendo potenzialmente essere travolto dalla sentenza che deciderà l'opposizione;

Ritenuto, che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 319/21, lo dichiara

inammissibile.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre Spese forfettarie, Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in AT nella camera di consiglio del 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Roberto Maria Bucchi Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO